

Bản án số: 45/2025/HS - ST
Ngày: 22 - 12 - 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - THANH HÓA

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Thu Thủy

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thường

Bà Nguyễn Thị Hằng

- Thư ký phiên tòa:

Bà Hà Thị Yên - Là Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 1 - Thanh Hóa.

- Đại diện viện kiểm sát nhân khu vực 1 - Thanh Hóa tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 12 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 - Thanh Hóa, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 60/2025/HSST ngày 01/12/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 44/2025/QĐXXST - HS ngày 08/12/2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn V - sinh ngày 25/10/1980

Số CCCD: 038080040290

Nơi cư trú: xã S, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; con ông Nguyễn Văn L (đã chết) và bà Lê Thị K; có vợ là Đặng Thị T và 03 con. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05/10/2025 đến nay.

Có mặt tại phiên tòa.

*** Người bị hại:** Ông Nguyễn Văn L1 - sinh năm 1970 (đã chết).

+ *Người đại diện hợp pháp cho bị hại:* Bà Nguyễn Thị T1, anh Nguyễn Văn T2, anh Nguyễn Nam A.

+ *Người đại diện theo ủy quyền của những người đại diện hợp pháp cho bị hại:* Ông Lưu Đình L2 - sinh năm 1968 (có mặt).

Địa chỉ: phường P, tỉnh Thanh Hóa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 10/08/2025, Nguyễn Văn V điều khiển xe mô tô BKS: 36B5 - 627.49 đi theo hướng QL47 đi Đại lộ Nam sông Mã (Nam - Bắc).

Khi đến ngã tư đường Đại lộ Nam sông Mã giao nhau với đường Bạch Đằng thuộc địa phận phường P, tỉnh Thanh Hóa thì chuyển hướng rẽ trái về Đại lộ Nam sông Mã. Do V không chú ý quan sát, không đi đúng làn đường nên dẫn tới đâm va với xe mô tô BKS: 36R5 - 0316 do ông Nguyễn Văn L1 (trú tại phường P, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển phía trước ngược chiều trên đường Bạch Đằng hướng Quốc lộ 47 (hướng Bắc - Nam). Hậu quả: Ông Nguyễn Văn L1 bị thương được đưa đi cấp cứu, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cùng ngày.

* *Kết quả khám nghiệm hiện trường*: Hiện trường xảy ra vụ việc là khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Đại lộ Nam sông Mã với đường Bạch Đằng thuộc địa phận phường P, tỉnh Thanh Hóa. Khu vực ngã tư giao nhau giữa hai đường đồng cấp không bị che khuất tầm nhìn, có phía Đông Bắc là đường Bạch Đằng hướng đi cảng Lễ Môn; phía Tây Nam là đường Bạch Đằng hướng đi QL47; phía Tây Bắc là đường Đại lộ Nam sông Mã hướng đi phường Hạc Thành; phía Đông Nam là đường Đại lộ Nam sông Mã hướng đi biển Sầm Sơn. Tại khu vực ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn giao thông, tại các góc ngã tư có biển báo vị trí người đi bộ sang ngang (Biển 1.423), tại đầu đường Bạch Đằng khu vực trước ngã tư có biển báo giao nhau với đường ưu tiên (Biển 208).

Đường Bạch Đằng có lòng đường rộng 11,5m được trải nhựa bằng phẳng, đường hai chiều xe chạy, ở giữa có vạch kẻ đường màu vàng nét đứt (Vạch 1.1). Đường đại lộ Nam sông Mã có lòng đường rộng 13,9m; đường hai chiều xe chạy, ở giữa có vạch kẻ đường màu vàng nét đứt (Vạch 1.1). Đoạn đường và khu vực ngã tư nơi xảy ra vụ tai nạn được đổ nhựa bằng phẳng, trên mặt đường khu vực ngã tư có vạch kẻ đường màu vàng nét đứt (Vạch 1.1) phân chia các làn xe ngược chiều nhau, đèn tín hiệu giao thông vẫn hoạt động bình thường, hai bên vỉa hè được lát đá.

Lấy mép đường tại góc ngã tư phía Tây làm mép chuẩn cho các chỉ số đo (ký hiệu d), lấy cột đèn có kí hiệu 4.1 QH12 tại góc ngã tư phía Nam làm mốc, kẻ đường thẳng ảo qua qua mốc và vuông góc với trục đường Bạch Đằng ta được đường cố định (ký hiệu A). Thống nhất đơn vị đo là mét, chiều hướng khám nghiệm từ Tây Nam - Đông Bắc, phát hiện các dấu vết và phương tiện như sau:

1. Xe mô tô BKS: 36B5 - 672.49 trong trạng thái dựng bằng chân chống nghiêng trên mặt đường, đầu xe quay hướng Đông Bắc, đuôi xe quay hướng Tây Nam, trục bánh sau của xe cách (A) là 10,9m về phía Đông Bắc, cách vạch dừng đèn đỏ phía Tây Nam 20,4m về phía Đông Bắc, cách (d) là 4,6m về phía Đông. Trục bánh trước cách (d) là 5,6m về phía Đông, xe bị hư hỏng. Tại góc ngã tư phía Tây, đo độ rộng làn đường tính từ mép chuẩn đến vạch 1.1 tương ứng tại vị trí xe mô tô BKS: 36B5 - 672.49 là 7,9m (ký hiệu vị trí số 1).

2. Vết cà trượt trên mặt đường kích thước 0,23m x 0,01m. Vết có chiều Đông - Tây. Đầu vết cách (d) là 5,25m về phía Đông, cuối vết cách (d) là 5m về phía Đông. Đầu vết cách trục bánh trước xe mô tô BKS: 36B5 - 672.49 là 0,9m về phía Bắc (Vị trí số 2).

3. Vùng đầu vết màu nâu đỏ kích thước 1,1m x 0,5m bám dính trên mặt đường và nằm phía bên phải vị trí xe mô tô BKS: 36B5 - 672.49. Vị trí gần nhất của vết cách (d) là 5,8m về phía Đông, vị trí xa nhất của vết cách (d) là 6,3m về phía Đông. Tâm vùng dấu vết cách đầu vết cà trượt số (2) là 1,3m về phía Nam

(Vị trí số 3).

4. Xe mô tô BKS: 36R5 - 0316 trong trạng thái dựng bằng chân chống nghiêng bên lề đất tại góc ngã tư phía Tây, Tây Bắc, đầu xe quay hướng Tây Bắc, đuôi xe quay hướng Đông Nam. Trục bánh sau của xe cách cuối vết cà trượt số (2) là 8m về phía Tây Bắc, cách (d) là 0,5m về phía Tây. Trục bánh trước cách (d) là 1,6m phía Tây (Vị trí số 4).

Rải rác trên mặt đường từ vị trí số (1) kéo dài đến vị trí số (4) là hệ thống các mảnh vỡ với nhiều kích thước khác nhau, không rõ hình dạng mảnh nhựa vỡ, gương vỡ, mũ bảo hiểm. Ngoài ra không phát hiện dấu vết khác.

* *Kết quả khám nghiệm phương tiện:* Tại bản kết luận giám định số 3238/KL - KTHS ngày 03/9/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận:

“1. Điểm va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện: Mặt lặn, má phải lớp trước (Tương ứng hàng chữ "43P") xe mô tô BKS: 36R5 - 0316 (ảnh 5 đến 7) với trước ngoài giảm sóc trước bên phải, đầu bên phải trục trước xe mô tô BKS: 36B5-672.49 (ảnh 21 đến 24).

2. Tại thời điểm xảy ra va chạm hai phương tiện chuyển động ngược chiều.

3. Vị trí va chạm giữa hai phương tiện nằm trước đầu vết cà trượt số (2) được thể hiện trong biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông, trên chiều đường theo hướng từ cảng Lễ Môn đi Quốc lộ 47 và trong khu vực ngã tư giao nhau giữa Đại lộ Nam sông Mã với đường Bạch Đằng.

4. Không đủ cơ sở xác định tốc độ của hai phương tiện tại thời điểm va chạm.”.

* *Kết quả khám nghiệm tử thi:* Tại Bản kết luận giám định tử thi số 3352/KLGĐTT - PC09 ngày 08/9/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận:

“- Các vết xây xước da, bầm tụ máu tại vùng: Mặt, cổ.

- Chấn thương sọ não: Tụ máu tổ chức da đầu vùng đỉnh; xuất huyết khoang dưới nhện bán cầu đại não hai bên.

- Chấn thương ngực kín: Tụ máu tổ chức dưới da, cơ vùng ngực, bụng và mặt sau xương ức. Gãy 1/3 dưới thân xương ức, gãy xương sườn số 2, 3, 4, 5 bên trái. Khoang ngực hai bên có ít dịch máu; hai phổi căng, bầm dập, tụ máu, nhu mô phổi có nhiều dịch bọt lẫn máu.

- Lòng thanh khí phế quản có nhiều dịch máu lẫn dị vật.

Kết luận nguyên nhân chết: Đa chấn thương.”

* *Kết quả giám định nồng độ cồn, chất ma túy:*

- Tại Bản kết luận giám định số 3098/KL - KTHS ngày 25/8/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận:

“Mẫu máu của Nguyễn Văn V niêm phong gửi giám định không có Ethanol (cồn). Mẫu máu của Nguyễn Văn L1 niêm phong gửi giám định có nồng độ Ethanol (cồn) là 124,06 mg/100ml máu.”

- Tại Bản kết luận giám định số 6312/KL - KTHS ngày 25/8/2025 của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận:

“Không tìm thấy chất ma túy và sản phẩm chuyển hóa của chất ma túy trong mẫu máu ghi thu của Nguyễn Văn V và Nguyễn Văn L1 gửi giám định.

* *Kết quả giám định dữ liệu điện tử*: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Quảng Phú trích xuất dữ liệu Camera an ninh tại hiện trường từ hệ thống Camera an ninh của Công an phường Quảng Phú, thu giữ 01 đoạn video (thời gian từ 18 giờ 40 phút, ngày 10/8/2025 đến 18 giờ 45 phút, ngày 10/8/2025) ghi nhận toàn bộ nội dung, diễn biến vụ tai nạn giao thông nêu trên và lưu trữ trong USB.

Tại bản kết luận giám định số 3323/KL-KTHS ngày 05/9/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận:

“ Không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong 01 tệp video của 01 USB gửi giám định. Trích xuất 05 hình ảnh từ tệp video gửi giám định”.

* *Kết quả giám định tổn thương cơ thể trên người sống đối với Nguyễn Văn Vinh*: Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 542/KLTTCT-PYTH ngày 08/9/2025 của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa kết luận: “*Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn Vinh tại thời điểm giám định là 03%*”.

* *Kết quả tra cứu giấy phép lái xe, tra cứu vật chứng*: Tại Công văn số 1565/PC08 - ĐSH ngày 05/9/2025 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin về giấy phép lái xe của Nguyễn Văn V như sau: Nguyễn Văn V có giấy phép lái xe hạng A1; số GPLX: 380233008045; nơi cấp: Sở Xây dựng Thanh Hóa; ngày cấp: 28/11/2023; ngày hết hạn GPLX: Không thời hạn; tra cứu trên hệ thống tạm giữ giấy tờ vì phạm hành chính của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa: Giấy phép lái xe của Nguyễn Văn V không có thông tin bị tước.

Tại Thông báo kết quả tra cứu xe vật chứng số 327/PC01 ngày 21/8/2025 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, kết quả tra cứu thể hiện: Xe mô tô BKS: 36R5 - 0316 không có trong cơ sở dữ liệu vật chứng.

* *Về vật chứng*: Đối với chiếc xe mô tô BKS: 36B5 - 672.49, quá trình điều tra xác định được đây là xe của Nguyễn Văn V; chiếc xe mô tô BKS: 36R5 - 0316 quá trình điều tra xác định được đây là xe của ông Nguyễn Văn L1. Sau khi khám nghiệm phương tiện, làm rõ các dấu vết và các tình tiết liên quan đến vụ án; ngày 05/10/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý tài sản, đồ vật, giấy tờ bằng hình thức trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp và đại diện hợp pháp của bị hại quản lý và sử dụng.

* *Về dân sự*: Bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại Nguyễn Văn L1 số tiền 175.000.000đ (*Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng*). Gia đình bị hại đồng ý và không có yêu cầu gì thêm về phần bồi thường dân sự. Ngoài ra, đối với xe mô tô bị thiệt hại, hai bên tự thỏa thuận và không có yêu cầu, đề nghị gì.

Tại bản Cáo trạng số 52/CT - VKSKV1 ngày 01/12/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn V về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2025.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Thanh Hóa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo như cáo trạng đã nêu và đề nghị HĐXX: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2025 và Nghị quyết số 03/VBHN-TANDTC ngày 10/7/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo đối với bị cáo Nguyễn Văn Vinh; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về dân sự: Việc bồi thường dân sự đã giải quyết xong. Đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu gì khác nên không xem xét.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, không có ý kiến tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát. Lời sau cùng bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Thanh Hóa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định cùng các tài liệu khác phản ánh trong hồ sơ vụ án. Xác định: Khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 10/8/2025, Nguyễn Văn V điều khiển xe mô tô BKS: 36B5 - 627.49 đi theo hướng QL47 đi Đại lộ Nam sông Mã (Nam - Bắc). Khi đến ngã tư đường Đại lộ Nam sông Mã giao nhau với đường Bạch Đằng thuộc địa phận phường P, tỉnh Thanh Hóa thì chuyển hướng rẽ trái về Đại lộ Nam sông Mã, do không chú ý quan sát, không đi đúng làn đường nên xe mô tô do V điều khiển đã đâm va với xe mô tô BKS: 36R5 - 0316 do ông Nguyễn Văn L1 (trú tại phường P, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển phía trước ngược chiều trên đường Bạch Đằng hướng Quốc lộ 47 (hướng Bắc - Nam). Hậu quả: Ông Nguyễn Văn L1 bị thương được đưa đi cấp cứu, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cùng ngày.

Hành vi của Nguyễn Văn V đã vi phạm khoản 3 Điều 15 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định “*Khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ, xe*

đi ngược chiều và chỉ chuyển hướng khi không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người, phương tiện khác”, gây hậu quả làm chết một người.

Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận hành vi nêu trên của bị cáo đủ dấu hiệu cấu thành tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tội danh và khung hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của BLHS. Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Thanh Hóa truy tố bị cáo về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của BLHS là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất của vụ án và nhân thân của bị cáo:

Hiện nay tình trạng vi phạm luật giao thông xảy ra phổ biến, nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản, tính mạng, sức khỏe. Nguyên nhân chủ yếu do sự thiếu ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Bị cáo Nguyễn Văn V điều khiển xe mô tô BKS: 36B5 - 627.49 tham gia giao thông đi theo hướng QL47 đi Đại lộ Nam sông Mã (Nam - Bắc). Khi đến ngã tư đường Đại lộ Nam sông Mã giao nhau với đường Bạch Đằng thuộc địa phận phường P, tỉnh Thanh Hóa thì chuyển hướng rẽ trái về Đại lộ Nam sông Mã; do không chú ý quan sát, không đi đúng làn đường nên xe mô tô do Vinh điều khiển đã đâm va với xe mô tô BKS: 36R5 - 0316 do ông Nguyễn Văn L1. Hậu quả: Ông L1 chết, nguyên nhân chết do đa chấn thương.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến trật tự an toàn giao thông và tính mạng của người khác; vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm do hành vi của mình gây ra. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cần xem xét quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại. Đại diện hợp pháp của bị hại và gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên bị cáo được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của BLHS 2015. Mặt khác, trong vụ án này bị hại là ông Nguyễn Văn L1 cũng có một phần lỗi khi tham gia giao thông cũng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ tại nơi giao nhau, khi tham gia giao thông trong máu có nồng độ cồn.

Từ những phân tích trên, HĐXX thấy rằng: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo. Xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi cộng đồng xã hội mà áp dụng Điều 65 BLHS 2015 và Nghị quyết số 03/VBHN-TANDTC ngày 10/7/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao cho bị cáo hưởng án treo cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ sức giáo dục và phòng ngừa chung.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4] Về dân sự: Việc bồi thường dân sự đã giải quyết xong. Đại diện hợp pháp của bị hại không có yêu cầu gì khác nên HĐXX không xem xét.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025 và Nghị quyết số

03/VBHN-TANDTC ngày 10/7/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo. Khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của BLTTHS. Điểm a khoản 1 Điều 3; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng Án phí và Lệ phí Tòa án; Mục 1, Phần I Danh mục án phí Tòa án.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn V 15(Mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn V cho Ủy ban nhân dân xã S, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người bị kết án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về dân sự: Việc bồi thường dân sự đã giải quyết xong, nên HĐXX không xem xét.

- Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn V phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án Dân sự, thời hiệu thi hành được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án Dân sự.

- Quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an tỉnh Thanh Hóa;
- THADS tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND khu vực I- Thanh Hóa
- Bị cáo;
- Đại diện hợp pháp của bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**
(Đã ký)

Đào Thị Thu Thủy

